



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à Arbitragem
Foro Espec. 4ªe10ª RAJs

Avenida Francisco Xavier Arruda Camargo, 300, Bloco D, Sala 06 - Bairro: Jardim Santana - CEP:
13088653 - Fone: (19) 2101-3328 - Email: 4e10rajlvemp@tjsp.jus.br

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4009177-58.2026.8.26.0114/SP

AUTOR: SMATRI INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (REPRESENTADO)

RÉU: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RÉU: BANCO BRADESCO S.A.

RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de pedido de recuperação judicial ajuizado por SMATRI Indústria de Máquinas e Equipamentos Ltda., instruído com os documentos previstos no art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

No evento 33, foi deferido o parcelamento das custas iniciais, com expressa advertência de que o inadimplemento implicaria o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Ocorre que a parte requerente não efetuou o pagamento da primeira parcela das custas, razão pela qual, no evento 45, foi concedido novo prazo de 2 (dois) dias para a regularização do recolhimento, novamente sob pena de cancelamento da distribuição.

Conforme certificado nos autos (evento 53), transcorreu o prazo concedido sem que houvesse a quitação da primeira parcela, permanecendo inadimplida a obrigação processual.

É o relatório. Decido.

O recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto objetivo de constituição e desenvolvimento válido do processo, nos termos da legislação processual civil.

O art. 290 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que:

“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

No caso concreto, embora tenha sido beneficiada com o parcelamento das custas (evento 33), a requerente não adimpliu sequer a primeira parcela, tampouco regularizou a pendência após a nova oportunidade expressamente concedida (evento 45).

A inércia da parte autora, mesmo após reiterada intimação judicial, impõe a aplicação da consequência legal, não sendo possível o prosseguimento do feito.

Ressalte-se que o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do CPC, independe da análise do mérito, inclusive quanto aos pedidos formulados com base na Lei nº 11.101/2005, que restam prejudicados.

Ante o exposto, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Em razão da extinção do feito:

Ficam prejudicados todos os pedidos formulados, inclusive aqueles relativos ao processamento da recuperação judicial e às tutelas de urgência postuladas.

Intime-se a perita judicial para que apresente orçamento dos honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias, para fins de eventual aproveitamento ou controle administrativo, conforme entendimento deste Juízo.

Proceda-se às anotações e comunicações de praxe.

Ressalte-se que **eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios estarão sujeitos à multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC**.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento eletrônico assinado por **JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610009005213v2** e do código CRC **86a592e1**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): JOSE GUILHERME DI RIENZO MARREY

Data e Hora: 05/05/2026, às 14:37:44

4009177-58.2026.8.26.0114

610009005213 .V2